

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/๑๓๙๐๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรื้อพร้อมคำวินิจฉัยกรณีแนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
สำหรับสัญญาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

เรียน

อ้างถึง

ตามหนังสือที่อ้างถึง

แจ้งว่า ได้จ้าง

เป็นผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างอาคาร

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ กำหนดระยะเวลา
การทำงานทั้งหมดของสัญญา จำนวน ๑,๐๘๐ วัน ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(เนื่องจากการพิจารณาขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างจำนวน ๕๘ วัน จากเดิมวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อกำหนดให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐
จำนวน ๕๒๗ วัน ตามมาตรการช่วยเหลือผู้รับจ้างของภาครัฐด้วยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
สำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๔๕๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ โดยเคร่งครัด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกับคู่สัญญา (ผู้รับจ้าง)
เพื่อปรับแผนการทำงานใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
แก่คู่สัญญา ตามหลักการสำคัญที่ปรากฏในแนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่ของงานจ้างก่อสร้าง ข้อ ๓.๒.๒
ของหนังสือแจ้งเวียนข้างต้น จากข้อเท็จจริงในการพิจารณาร่วมกันระหว่าง กับคู่สัญญา (ผู้รับจ้าง) รวมทั้ง
ผู้ให้บริการควบคุมงานพบว่า เมื่อนำเฉพาะงานในส่วนที่เหลืออยู่หลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาคำนวณ
ระยะเวลาการทำงานทั้งหมดรวมแล้วได้จำนวน ๗๖๒ วัน และเมื่อนำมานับระยะเวลาการทำงานต่อจากวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นผลทำให้กำหนดแล้วเสร็จตามแผนการทำงานใหม่ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ซึ่งไม่เกินกว่าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยพิจารณาจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา คือ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
รวมเข้ากับระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ จำนวน ๕๒๗ วัน แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
ในตอนท้ายของแนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่ของงานจ้างก่อสร้าง ข้อ ๓.๒.๒ กำหนดว่า “...ทั้งนี้ ระยะเวลา
การทำงานทั้งหมดรวมแล้วนั้น จะต้องไม่เกินจำนวนระยะเวลาทั้งหมดของสัญญา และไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับ
ความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐” โดยในทางพิจารณาเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาดังกล่าวนี้นั้น แม้ระยะเวลา
การทำงานทั้งหมดรวมแล้วคำนวณได้จำนวน ๗๖๒ วัน นั้น ย่อมเป็นผลให้การปรับแผนงานใหม่ของกรณีดังกล่าวได้
ไม่เกินจำนวน ๕๒๗ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และเมื่อนำมานับ

ระยะ ...

ระยะเวลาการทำงานต่อจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นผลทำให้กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวมถึงแม้จะได้พิจารณาวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาเดิมวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ด้วยแล้วก็ตาม จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้น จึงขอหารือพร้อมคำวินิจฉัยเพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และถูกต้อง ดังนี้

๑. การดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่สำหรับกรณีดังกล่าวนี้ ต้องพิจารณาตามระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ จำนวน ๕๒๗ วัน เท่านั้นหรือไม่ ซึ่งเป็นผลทำให้กำหนดแล้วเสร็จตามแผนการทำงานใหม่เป็นวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากตามแผนการทำงานใหม่ดังกล่าวเป็นผลให้กำหนดแล้วเสร็จไม่สอดคล้องกับวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ดังนั้น การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงกรณีหากต้องใช้ดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญาตามแนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่ของงานจ้างก่อสร้าง ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๓ ของมาตรการฯ ที่กำหนดนั้น ต้องดำเนินการเป็นประการใด

๒. นอกจากกรณีตามข้อหารือ ๑ แล้ว การดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่สำหรับกรณีดังกล่าวสามารถที่จะพิจารณาตามระยะเวลาการทำงานทั้งหมดรวมแล้วจำนวน ๗๖๒ วัน ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตามข้อเท็จจริงที่คำนวณได้และภายใต้หลักการในการพิจารณาให้ระยะเวลาที่เหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา โดยเป็นผลทำให้กำหนดแล้วเสร็จตามแผนการทำงานใหม่เป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งไม่เกินวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยพิจารณาจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวมกับระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ จำนวน ๕๒๗ วัน หรือสามารถที่จะดำเนินการเป็นประการใดได้อีก

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ข้อ ๓ แนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่ ข้อ ๓.๒ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างทั่วไปที่มีใช้งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบก่อสร้าง ข้อ ๓.๒.๒ กรณีสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา กำหนดว่า “เมื่อคู่สัญญามาดำเนินการแก้ไขสัญญาให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และปรับแผนการทำงานใหม่ตามที่หน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่โดยนำเฉพาะงานในส่วนที่เหลืออยู่หลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาคำนวณระยะเวลาในการปรับแผนการทำงานใหม่ ของงานในส่วนที่เหลืออยู่นั้น โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการร่วมกับคู่สัญญา และให้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาด้วย เมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว จากนั้นให้นำระยะเวลาที่คำนวณได้ดังกล่าวมานับระยะเวลาการทำงานต่อจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงานทั้งหมดรวมนั้น จะต้องไม่เกินจำนวนระยะเวลาทั้งหมดของสัญญา และไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐” จากหลักการดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑.ให้นำเฉพาะงานในส่วนที่เหลืออยู่หลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาคำนวณระยะเวลาในการทำงานใหม่ เมื่อได้ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ ของระยะเวลาดังกล่าว

๒. ...

